Informativa privacy per la geolocalizzazione dei dipendenti - fac-simile da compilare

Questo modello nasce da un problema concreto. Chi attiva un'app di timbratura con GPS quasi sempre lo fa per un buon motivo, ma poi si accorge che senza un'informativa scritta e consegnata al dipendente quella geolocalizzazione è un rischio, non una tutela. Qui sotto trovi un fac-simile pronto: i campi tra parentesi quadre si compilano con i dati della tua azienda. Resta un fac-simile, quindi prima di adottarlo fallo verificare dal tuo consulente del lavoro, perché art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e accordi sindacali cambiano da caso a caso. Buon lavoro.

Michele, GeoTapp

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. **Titolare del trattamento:** [Ragione sociale], [indirizzo], P.IVA [...], email [...].
2. **Responsabile della protezione dei dati (DPO):** [nome/società esterna, email], se designato. La nomina del DPO dipende dai criteri dell'art. 37 GDPR (monitoraggio regolare e sistematico su larga scala, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati, o pubblica autorità), non dal numero di dipendenti: indicare "non designato" se non applicabile.
3. **Finalità:** geolocalizzazione del dipendente tramite l'app di rilevazione presenze, al fine di (a) verificare la presenza sul luogo di lavoro al momento della timbratura, (b) garantire la corretta registrazione di entrata e uscita, (c) organizzare e documentare l'attività svolta sul campo. La posizione è rilevata esclusivamente all'atto della timbratura, a inizio e fine turno: il trattamento non comporta tracciamento continuo né controllo a distanza dell'attività lavorativa.
4. **Base giuridica:** art. 6 par. 1 lett. b) ed f) GDPR; il trattamento è effettuato nel rispetto dell'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro [estremi accordo/autorizzazione: ...].
5. **Categorie di dati:** posizione geografica rilevata al momento della timbratura, data e ora della timbratura, dipendente associato, eventuale commessa o luogo di lavoro.
6. **Modalità:** trattamento con strumenti elettronici, accesso limitato al personale autorizzato; la posizione è rilevata solo all'atto della timbratura di entrata e uscita, non in modo continuativo.
7. **Periodo di conservazione:** i dati di posizione sono conservati per [N] mesi e poi cancellati o anonimizzati. Il periodo va definito e documentato in base alle concrete esigenze organizzative e al principio di minimizzazione: non esiste una soglia generale valida per ogni caso.
8. **Destinatari:** il personale autorizzato del Titolare e il fornitore del servizio in qualità di Responsabile del trattamento. I dati non sono diffusi.
9. **Diritti dell'interessato:** accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità (artt. 15-22 GDPR), esercitabili scrivendo a [...].
10. **Reclamo:** l'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

11. **Spazio firma:** "Per presa visione - Luogo e data ___ Il dipendente ___ Il Titolare ___". La firma attesta esclusivamente l'avvenuta consegna e presa visione dell'informativa; non costituisce consenso al trattamento.

Fac-simile fornito da GeoTapp - geotapp.com - da adattare con il proprio consulente.